

1500052-07.2018.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, cujo acórdão de fls. 1034/1060 anulou parcialmente a sentença monocrática pela omissão quanto ao perdimento do veículo apreendido nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Requer a acusação o perdimento da motocicleta da marca "Honda", modelo "CG 125 Fan", cor vermelha, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500052-07.2018.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500052-07.2018.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2072144/2018 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 1804349 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 142/18/322 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 2072144 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 142/18/322 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 2072144 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 142/18/322 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 2072144 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 142/18/322 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 149/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ourinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA SANTOS DO NASCIMENTO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual os réus Fernanda Santos do Nascimento, Edson Rodrigues Junior e Kaio Marcelo de Oliveira Reis foram condenados pela prática dos

crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, cujo acórdão de fls. 1034/1060 anulou parcialmente a sentença monocrática pela omissão quanto ao perdimento do veículo apreendido nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Requer a acusação o perdimento da motocicleta da marca "Honda", modelo "CG 125 Fan", cor vermelha, placa DAT-2087-Ourinhos-SP, sob o argumento de que o veículo é produto dos crimes a que condenado o réu Kaio Marcelo de Oliveira Reis, que figura como proprietário do bem. Acresce que referida motocicleta não possui o registro de propriedade em nome do condenado, mas consta comunicação de venda em seu favor, conforme apuração pelos investigadores de polícia que elucidaram os fatos narrados nos autos.

O pedido não prospera.

Justifico.

Muito embora a responsabilidade criminal do acusado tenha restado suficientemente demonstrada, assim como o uso da referida motocicleta conforme sustentaram os policiais civis ouvidos nos autos, a inexistência da apreensão do bem durante a fase oportuna, assim como a ausência de documentação idônea nos autos quanto a suposta comunicação de venda, ou mesmo o registro da propriedade do bem pelo condenado, impedem a decretação de sua perda.

Com efeito, inexistindo a apreensão do bem na posse do réu e tratando-se de veículo automotor, cediço que sua propriedade é demonstrada através de documentação própria emitida por órgão do Estado, de modo que a mera alegação não a substitui, tornando movediço o cenário para a expropriação postulada.

Ante ao exposto, inferido o pedido acusatório.

P.I.C.

Ourinhos, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA